

(별지 제1호 서식) <일부개정>

직무발명심의위원회 자문위원의 파견 요청서 (접수번호:)*				
* 접수번호는 접수순에 따라 접수기관에서 부여하므로 작성할 필요 없음.				
요청인	업체명		사업자등록번호	
	대표자		법인번호	
	담당자		전화	
	주소		팩스	
직무발명 심의위원회 위원장	성명		E-mail	
	생년월일		전화	
			팩스	
이견이 있는 종업원	성명		E-mail	
	생년월일		전화	
			팩스	
신청구분	☐ 신규 ☐ 보정서	요청 희망일자	20 년 월 일	
자문위원의 파견 요청 사유 ☐ 직무발명인지 여부에 관하여 사용자등과 이견이 있는 경우 ☐ 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 직무발명 외의 발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우(발명진흥법 제10조제3항 위반) ☐ 사용자등이 종업원등의 의사와 다르게 직무발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우(발명진흥법 제13조제1항 위반) ☐ 사용자등이 발명의 승계 또는 전용실시권 설정과 관련한 계약 또는 근무규정이 없거나, 계약 또는 근무규정이 있더라도 4개월 이내에 발명의 승계를 문서로 알리지 않고 통상실시권을 주장하는 경우(발명진흥법 제10조제1항 단서 또는 제13조제3항 위반) ☐ 사용자등이 제시한 보상규정에 이견이 있는 경우 ☐ 사용자등과 협의 또는 동의 절차에 이견이 있는 경우 ☐ 사용자등이 통지한 보상액 등 보상의 구체적 사항에 이견이 있는 경우 ☐ 사용자등이 직무발명의 보상규정의 작성 또는 변경에 있어 협의 또는 동의에 따라 종업원등에게 보상하지 아니하는 경우(발명진흥법 제15조제2항부터 제4항까지의 규정 위반) ☐ 그 밖에 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 사용자등과 종업원등 간에 이견이 있는 경우 (구체적 사유 기재:) 발명진흥법 제18조, 동법 시행령 제7조5 및 「직무발명심의위원회 자문위원 파견에 관한 운영 요령」 제3조의 규정에 따라 상기와 같이 자문위원의 파견을 요청합니다. 20 년 월 일 요청인 (서명 또는 인) 직무발명심의위원회 위원장 (서명 또는 인) 이의를 신청한 종업원 (서명 또는 인) 지식재산처장 귀하				
※ 구비서류 1. 중소기업기본법에 의한 중소기업임을 증명하는 서면 1부 2. 직무발명과 관련하여 사용자, 종업원 간 이견의 구체적 사유 등(별지에 작성)				